МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 07 дугаар сарын 19 № 06/24 Улаанбаатар хот

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН АРДЫН ДУУ
БҮЖГИЙН "АЛТАЙ" ЧУУЛГЫН ДАРГА
Э.ОТГОНБААТАР ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.9, 7.1.10, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн Ардын дуу бүжгийн Алтай чуулгын албан хаагч, ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт болон жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудаас санал асуулга авч, тэдэнтэй ганцаарчлан ярилцлага хийх зэрэг аргачлалаар явуулав.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авхуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Алтай чуулгын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/14 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар Чуулгын уран бүтээлчид, ажилчдын "ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах" хөтөлбөрийг 2021-2022 оны хугацаанд хэрэгжүүлэхээр баталсан боловч 2021 оны хэрэгжилтийн төлөвлөгөө, тайлан байхгүй байна.

   Төрийн албаны тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.3 дахь хэсэгт "Төрийн байгууллага төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ" гэж заасны дагуу хөтөлбөрт заасан хугацаанд төлөвлөгөө баталж, хэрэгжилтийг хангуулж хяналт тавих;

2. Ажилтнуудаас удирдлага болон бусад ажилтнуудын дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтад өртсөн талаарх өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг судлахад Ёс зүйн зөвлөл байгуулаагүй, 2021-2022 онд ёс зүйн асуудлаар гаргасан гомдлыг уран сайхны зөвлөлөөр хэлэлцэж гомдол гаргагч, холбогдогч нарыг байлцуулан хуралдаж, тэмдэглэл үйлдсэн байх боловч эцэслэн гарсан шийдвэр, үйл ажиллагааны тайлан байхгүй байна.

152070093

Иймд Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмд нийцүүлэн Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулж үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж, үр дүнтэй ажиллуулах;

3. Тус байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 15 дугаар бүлгийн 15.1.1-15.1.4 заалтад Ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол, мэдээллийг хүлээн авч бүртгэх, шийдвэрлэх мөн төрийн холбогдох бусад байгууллагаар шийдвэрлүүлэх талаар тусгаснаас өөр ажил олгогч хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байранд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, түүнийг хэрэгжүүлэх, мөн ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх талаар ямар нэг заалт тусгаагүй.

   Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1-т заасны дагуу ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх талаар хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгах;

4. Тус байгууллагын гадна, дотоод орчныг хянах хяналтын 10 камер суурилуулж, хяналтын 6 дэлгэцийг чуулгын даргын өрөөнд, 4 дэлгэцийг үүдний хэсэгт жижүүрийн хяналтад байрлуулсан. Дуу-дүрсний бичлэгийг ямар зорилгоор ашиглах, ямар албан тушаалтны зөвшөөрлөөр хэн шүүж, хуулбарлан авах зэрэг зохицуулалт байхгүй тул хяналтын камерын бичлэг ашиглах, хяналт тавих журмыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн холбогдох заалтад нийцүүлэн баталж, хэрэгжүүлэх;

5. Чуулгын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалын 1-р хавсралтаар 2021-2023 онд хэрэгжүүлэх “Чуулгын уран бүтээлчид, ажилчдын сургалтын хөтөлбөр”-ийг баталж, 2022.01.17-ны өдөр тус онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг гаргасан боловч Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын талаарх сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөгүй, энэ чиглэлээр ажилтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулаагүй байх тул Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11.4.2-т “бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх” гэж заасан хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг тус тус зөвлөж байна.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор хариуг холбогдох баримтын хамт ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД